



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Reg. Delibere N. 36	Approvazione schema di convenzione ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. 16.11.2022 tra il Comune di Borgia ed il Comune di Squillace per l'utilizzo a tempo parziale dell'avv. Alessandro Consolo.
Del 10/05/2023	

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE
Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

2

PARERE DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.LGS. VO N. 267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO
Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2023** Addì **10** Del mese di **Maggio**

Alle ore **13:00** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI*
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	SI**
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	SI*
4	CACCIA	Franco	Assessore	SI*
5	TROMBETTA	Mariella	Assessore	SI*

Assiste il segretario comunale Avv. Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti,
dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16.11.2022 comparto Funzioni Locali, rubricato "Personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in convenzione":

- gli enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il predetto CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;
- la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- l'utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione ;

Atteso che :

- Il Sindaco del Comune di Borgia, con nota prot. n.5127 del 21.04.2023, ha avanzato al Comune di Squillace richiesta di autorizzazione all'utilizzo a tempo parziale ed in convenzione di un dipendente avente la qualifica di istruttore direttivo di vigilanza o incaricato della responsabilità del servizio, per n. 12 ore settimanali;
- il Sindaco del Comune di Squillace con nota pec acquisita al prot. n.5179 del 24.04.2023, ha espresso la disponibilità a concedere l'utilizzo di dipendente avente la predetta qualifica con utilizzo in convenzione per n.6 ore settimanali;

Preso atto del consenso dell'avv. Alessandro Consolo, il cui assenso è stato espresso in calce alla nota prot.n. 5179 del 24.04.2023 suindicata;

Richiamata la disciplina contrattuale, introdotta dall'art. 14 del CCNL 22.01.2004 del comparto Regioni e Autonomie locali, "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", ed ora disciplinata dall'art.23 del CCNL 16.11.2022 in base alla quale gli enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il predetto contratto;

Atteso che la possibilità di utilizzazione congiunta è condizionata al rispetto delle precise condizioni e modalità stabilite nel citato articolo 23, sulla base della disciplina contrattuale e secondo le quantità e modalità stabilite nell'apposita convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia;

Vista l'apposita convenzione, allegata alla presente, nel testo composto da n. 11 articoli, disciplinante, ai sensi del richiamato art. 23 CCNL del 16.11.2022, i profili essenziali dell'utilizzazione congiunta del dipendente, la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale, in

ALL. "A" alla delibera di G.C.31/2023

CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.23 DEL CCNL 16.11.2022, NELL'AREA DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI BORGIA DI UNA UNITA' DI PERSONALE DI CATEGORIA "D", DIPENDENTE A TEMPO PIENO DEL COMUNE DI SQUILLACE

TRA

Il COMUNE DI SQUILLACE (CZ) (P.I.: 00182160796) (Ente di provenienza) rappresentato dal Dott. _____, il quale agisce non in proprio, ma nell'esclusivo interesse del Comune che in questo atto legittimamente rappresenta, nella sua qualifica di Responsabile del Settore _____;

E

Il COMUNE DI BORGIA (CZ) (P.I.: 00291270791) (Ente utilizzatore), rappresentato dalla Dott.ssa _____, la quale agisce non in proprio, ma nell'esclusivo interesse del Comune che in questo atto legittimamente rappresenta, nella sua qualifica di Responsabile dell'Area Finanziaria;

PREMESSO

Che il Comune di Borgia, per fare fronte alla mancanza del Responsabile dell'Area Polizia Locale, con nota prot. n.5127 del 21.04.2023, ha richiesto al Comune di Squillace la disponibilità all'utilizzo a tempo parziale ed in convenzione dell'Avv. Alessandro Consolo, istruttore direttivo di vigilanza, cat. D, dipendente a tempo determinato e pieno del Comune di Squillace, per n. 12 ore settimanali;

Che con nota acquisita al protocollo del Comune di Borgia con il n. 5179 del 24.04.2023, il Comune di Squillace ha manifestato la possibilità di concedere l'utilizzo del dipendente in convenzione per n.6 ore settimanali;

Che il Comune di Squillace, con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____, ha manifestato la propria disponibilità ad autorizzare l'Avv. Alessandro Consolo a svolgere una parte dell'attività lavorativa presso il Comune di Borgia ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali 16.11.2022, approvando apposito schema di convenzione per la definizione dei tempi, modalità e obblighi dell'utilizzazione;

Che il Comune di Borgia, con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____, immediatamente eseguibile, ha a sua volta deliberato l'utilizzazione predetta ed ha approvato il medesimo schema di convenzione per la definizione dei tempi, modalità e obblighi dell'utilizzazione;

Che l'Avv. Alessandro Consolo, dipendente a tempo pieno e determinato del Comune di Squillace, sentito in proposito, per quanto attiene nello specifico alle modalità inerenti l'espletamento dell'attività di utilizzazione lavorativa oggetto della presente convenzione, ha espresso il proprio consenso al riguardo, come da dichiarazione "per accettazione" resa dallo stesso dipendente in calce alla nota prot. n.5179 del 24.04.2023;

Che la sottoscrizione della presente convenzione, nell'ambito di un rapporto improntato ad una corretta e leale collaborazione tra enti locali, intende perseguire anche l'obiettivo di una ottimale gestione delle risorse umane e finanziarie a disposizione;

Tutto ciò premesso e considerato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. Premessa

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2. Oggetto della convenzione

Il Comune di Squillace ed il Comune di Borgia dichiarano, di comune accordo, di voler utilizzare a tempo parziale, per una parte dell'orario ordinario d'obbligo e per il periodo di cui al successivo articolo 5, il Dipendente avv. Alessandro Consolo, Cod. Fisc. _____, dipendente a tempo pieno e determinato del Comune di Squillace, con il profilo professionale di "istruttore direttivo di vigilanza" - categoria "D" -

Dipendente, con oneri a proprio carico, una maggiorazione del 30% della retribuzione di posizione in godimento presso l'Ente per l'incarico in questione, parametrata al tempo lavorativo prestato.

La ripartizione degli oneri inerenti all'utilizzazione del Dipendente tra l'Ente di provenienza e l'Ente utilizzatore avverrà proporzionalmente rispetto al tempo di lavoro reso in ciascuno dei due Enti, come riportato dall'art. 5 e, precisamente, 5/6 (cinque sesti) a carico del Comune di Squillace e 1/6 (un sesto) a carico del Comune di Borgia.

Al Dipendente spetterà, inoltre, il rimborso spese di viaggio a carico dell'Ente utilizzatore, secondo la normativa vigente in materia per i casi in cui ricorra la necessità di spostarsi nella stessa giornata fra la sede del Comune convenzionato e quella presso la quale il funzionario è dipendente.

I rispettivi Uffici preposti all'elaborazione del trattamento economico del personale dipendente, sono tenuti alla verifica, al controllo ed alla esatta e puntuale applicazione di quanto disposto al riguardo nei commi precedenti.

Articolo 8. Rimborso degli oneri

L'Ente utilizzatore si impegna a rimborsare la spesa relativa al trattamento economico del Dipendente, ivi incluse le indennità di posizione e di risultato, con cadenza trimestrale e, comunque, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta di rimborso dell'Ente di provenienza.

Articolo 9. Responsabilità

Per tutta la durata del rapporto di lavoro regolato dalla presente convenzione, il Dipendente dovrà prestare attività in favore di entrambi gli Enti, come definito nei precedenti articoli, ed alla stessa si applica tutta la disciplina del rapporto di pubblico impiego.

Articolo 10. Revoca

La revoca anticipata dell'utilizzazione del Dipendente, rispetto al termine di scadenza convenzionale, potrà, altresì, essere disposta dalla Giunta comunale dell'Ente utilizzatore, con atto motivato, a seguito dell'accertamento dell'inosservanza da parte dello stesso Dipendente dei doveri di ufficio.

In tale caso la revoca anticipata dell'utilizzazione del Dipendente comporta la risoluzione della convenzione con un preavviso di 20 (venti) giorni da parte dell'Ente che l'attiva.

Art. 11. Disposizioni finali

La presente convenzione viene redatta in carta semplice in relazione al disposto dell'art. 25 della tabella B) allegata al D.P.R. 26.10. 1972, n. 642.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, troveranno applicazione le vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Squillace

(Ente di provenienza)

Il Responsabile del Settore _____

Dott.

Per il Comune di Borgia

(Ente utilizzatore)

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Dott.ssa

Per accettazione

Il Dipendente

(Avv. Alessandro Consolo)

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Dott. Pasquale Muccari

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppina Ferrucci



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale
Avv. Giuseppina Ferrucci

